ENQUÊTE PUBLIQUE

« L'Enquête publique : Comment ça marche ? »

Présentation du 17 septembre 2018

Midi Libre

CDV événements publics

GROUPE LA DÉPÊCHE DU MIDI

1 - L'enquête publique - généralités

Dernière phase avant la réalisation potentielle d'un projet porté par un **maître d'ouvrage** public ou privé, **impactant l'environnement** ou la qualité de vie des riverains, l'EP dure **de 15 à 45 jours**.

Elle est cadrée par la Loi et permet à tous les citoyens concernés de **s'informer et de s'exprimer** au sujet du projet, sur les **lieux d'enquête** ou par **voie dématérialisée**.

Une **commission d'enquête** désignée recueille les observations du public et établit à l'issue de l'enquête un **rapport** transmis à **l'autorité organisatrice** de l'enquête.

Cette dernière décide ensuite librement d'autoriser le maître d'ouvrage, ou non, à réaliser son projet.

2 - Les types d'enquête publique

Divers projets sont soumis à enquête publique :

- **Documents d'urbanisme** (cartes communales, PLU, SCOT, ZAC...),
- **Installations classées** pour la protection de l'environnement (usines, élevages, carrières, unités de traitement des déchets),
- Autorisations ***loi sur l'eau***,
- **Projets routiers et ferroviaires**, **éoliennes**, centrales photovoltaïques etc.

Les enquêtes sont imposées par le « code de l'environnement », de droit commun, ou encore préalables à une **Déclaration d'utilité publique** (DUP).

Plusieurs enquêtes simultanées peuvent être groupées **(enquête unique**)

La dématérialisation… (Code de l'environnement/Consultations et débats publics)

Certaines grandes enquêtes font suite à un débat public et/ou une concertation préalablement organisés sur un projet (Autoroute, LGV, nucléaire...).

3 - Les acteurs de l'enquête publique

Les acteurs principaux

- **Le Maître d'ouvrage** (MO ou Moa)

Public ou privé, porteur du projet et payeur de l'EP, il réalise le dossier d'enquête et saisit l'Autorité Organisatrice pour la mise en œuvre de l'EP.

- **L'Autorité Organisatrice** (AO)

Service de l'état (préfet) ou collectivité. Fixe les dates de l'enquête par arrêté et rend sa décision à l'issue. Parfois l'AO = MOa (collectivité)

- **La Commission d'enquête** (CE)

Son président est nommé le par le pdt du Tribunal Administratif (TA). Constituée de 1 à 5 membres, elle est neutre, recueille les avis du public et rend son rapport à l'AO et au MOa.

- **Les mairies et lieux d'enquête**

(de 1 à plusieurs dizaines). On peut y consulter les dossiers d'EP donner son avis sur un registre ou au cours d'une permanence de CE. Le siège de l'enquête est désigné parmi les lieux d'enquête (préfecture…). L'avis d'enquête est affiché dans chaque lieu d'enquête.

3 - Les acteurs de l'enquête publique

Les autres acteurs

- **Les Assistances à maîtrise d'ouvrage** (AMO)

En général, les agences de communication et les experts qui assistent le Moa pour la rédaction des dossiers d'enquête et la stratégie.

- **La Communication : Les journaux de parutions légales**

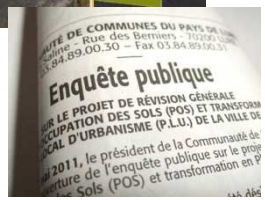
Ils publient l'avis d'enquête (2 parutions X 2 journaux – habilitation et tarif PQR fixés par arrêté annuel) – Formulaire règlementaire.

- **Les prestataires de services**
  - **Assistance logistique**
  - Imprimerie
  - Registres papier
  - Huissiers
  - **Dématérialisation**

4 - Information et participation du public

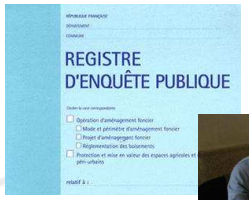
Les documents d'information :

- L'arrêté préfectoral : *administratif*
- L'avis d'enquête publique : *Par voie d'affichage public et de presse (annonces légales)*
- Le dossier d'enquête : *Sur les lieux d'enquête*



Les moyens d'expression :

- Les registres papier : *sur les lieux d'enquête*
- Les permanences de la CE : *sur les lieux d'enquête*
- Les réunions publiques (option) : *Salles du territoire*



Les rapports :

- Le rapport de la CE
- La décision de l'AO

La dématérialisation… (Code de l'environnement/Consultations et débats publics)

5 - La dématérialisation de l'enquête publique

L'ordonnance du 3 aout 2016 concernant les projets ayant un impact sur l'environnement

14 L'article L. 123-13 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé : « Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision. Il ou elle permet au public de faire parvenir ses ***observations et propositions*** *pendant la durée de l'enquête par* ***courrier électronique*** *de façon systématique ainsi que par toute autre modalité précisée dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête. Les observations et propositions sont accessibles sur un* ***site internet*** *désigné par voie réglementaire. » ;*

« Art. L. 123-12.-*Le* ***dossier d'enquête publique est mis en ligne*** *pendant toute la durée de l'enquête. Il reste consultable, pendant cette même durée, sur support papier en un ou plusieurs lieux déterminés dès l'ouverture de l'enquête publique. Un accès gratuit au dossier est également garanti par* ***un ou plusieurs postes informatiques*** *dans un lieu ouvert au public.*

REGISTRE NUMÉRIQUE
REGISTRE NUMÉRIQUE D'ENQUÊTE PUBLIQUE

@

Décret n° 2017-626 du 25 avril 2017

Décret n 2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale de certains projets, plans et programmes

Rappels règlementaires

Article R. 123-9

« L'adresse du site internet comportant un **registre dématérialisé sécurisé** auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions pendant la durée de l'enquête. En l'absence de registre dématérialisé, l'arrêté indique **l'adresse électronique** à laquelle le public peut transmettre ses observations et propositions »

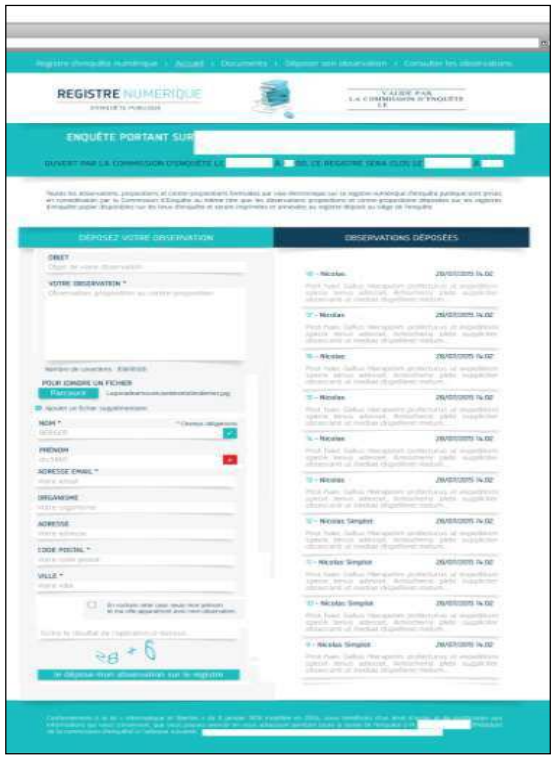
Article R. 123-10

« Lorsqu'un **registre dématérialisé** est mis en place, il est accessible sur internet durant toute la durée de l'enquête. »

Article R. 123-13

« Les observations et propositions du public transmises par **voie électronique** sont consultables sur le **registre dématérialisé** ou, s'il n'est pas mis en place, sur le site internet mentionné au II de l'article R. 123-11 dans les meilleurs délais. .

5 - La dématérialisation de l'enquête publique



6 - Calendrier standard

1. **En amont = préparation**
   a. Planification du projet par le pétitionnaire et/ou les autorités compétentes
   b. Rédaction du dossier (plans, cartes, arguments, études, etc.)
   c. Nomination d'une commission d'enquête par le président du Tribunal administratif
   d. Décision d'ouverture d'enquête par arrêté.
   e. **Réalisation de l'avis d'enquête et préparation des dispositifs d'information et de participation (REGISTRE)**

2. **- 15 jours = Publicité**
   a. Annonce légale = avis d'enquête dans la presse locale
   b. affichage en mairie, en préfecture et éventuellement sur le terrain.
   c. Mise en ligne de l'arrêté sur le site de l'AO

3. **L'enquête publique = durée de 15 à 45 jours**
   a. Consultation du public : Registres, permanences, réunions publiques…
   b. + 8 jours = Annonce légale dans la presse locale
   c. Contrôles de l'affichage et des packs enquête - collecte des avis

4. **À la clôture de l'enquête**
   a. Remise des avis collectés au pdt de la CE et reprises
   b. + 8 jours = PV de synthèse du pdt CE + réponses du MO
   c. + 30 jours = Rapport de la CE (public et consultable durant un an).
   d. Décision de l'AO
   e. Recours des opposants dans les deux mois de l'affichage de la décision.

ENQUÊTE PUBLIQUE

Prestations « Registres numériques »

Présentation du 17 Septembre 2018

GROUPE LA DÉPÊCHE DU MIDI

REGISTRE NUMÉRIQUE
REGISTRE NUMÉRIQUE D'ENQUÊTE PUBLIQUE

CDV événements publics

Les solutions du groupe sur la région

L'offre du registre numérique, **proposée et pilotée par le groupe DDM**, est réservée aux EP répondant à ces critères :

- MOa = Collectivité
- Territoire = communal ou intercommunal
- CE = 1 à 3 commissaires enquêteurs
- Lieux d'enquête = 5 maximum
- Sujet = non sensible

Hors de ce cadre, les services sont proposés en autonomie (avec Tutoriel) ou avec accompagnement à la mise en ligne par notre équipe, sur devis. L'offre inclut :

services proposés

Front office	
Interface avec informations de base (date, thème, lieu, etc .)	✓
Mise en ligne du Dossier d'Enquête Publique	✓
Dépôt d'observation	✓
Visualisation des observations électroniques déposées	✓
Backoffice	
Traitement des observation par CE	✓
Création de thématiques	✓
Accès aux statistiques de fréquentation et de dépôt	✓
Intégration automatique adresse email (créée ou existante)	✓
Extranet pour intégration et partage de documents (capacité 100Mo)	✓
Export électronique quotidien pour registre papier du siège de l'enquête	✓
Support	
SAV par email et téléphone, réponse sous 4h ouvré	✓

Vous accédez selon vos besoins au :

- Registre numérique simplifié
- registre numérique complet
- Minisite projet + registre
- Option « poste de consultation » (tablette sur pied)